



P U T U S A N

Nomor 3947 K/Pid.Sus-LH/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAKHRONI Bin (almarhum) AJARI;**
Tempat Lahir : Tegal;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/14 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Danawarih, RT. 008, RW 001, Kelurahan
Danawarih, Kecamatan Balapulang,
Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Slawi karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAKHRONI bin (almarhum) AJARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3947 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral Dan Batubara sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAKHRONI bin (almarhum) AJARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *excavator* merek Kobelco SK 200 warna hijau toska *number identity* YN 12-T1027;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sakirman bin Samsidi;

- Uang sisa penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku catatan ritase;
- 1 (satu) buah sampel batu blondos;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA nomor rekening 4240488260 atas nama Sakirman alamat Wlahar, RT 004, RW 001, Wangon, Banyumas, halaman 4/5 periode transaksi Desember 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 36/Pid.Sus/ 2024/PN Slw tanggal 25 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAKHRONI bin (almarhum) AJARI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3947 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa tersebut kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, *identity number* YN 12-T1027;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Sakirman Bin Samsidi;

- 1 (satu) buah buku catatan ritase penjualan;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BCA Nomor Rekening 4240488260 atas nama Sakirman alamat Wlahar, RT 004, RW 001, Wangon Banyumas halaman 4/5 periode transaksi Desember 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah sampel batu blondos;

Dimusnahkan;

- Uang sisa hasil penjualan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 669/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 17 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3947 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2024/PN Slw *juncto* 669/PID SUS/2024/PT SMG *juncto* 36/Pid.Sus/2024/PN.Slw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Slawi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 September 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 30 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal pada tanggal 25 September 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 30 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3947 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan selanjutnya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng telah menemukan adanya kegiatan penambangan batu blondos (andesit) dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat *excavator* merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, *identity number* YN 12-T1027 dengan operator Saksi Wasrianto Bin Miarjo di lokasi penambangan Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;
 - b. Bahwa penanggung jawab kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang bertindak selaku pencatat ritase dan mengatur keluar masuk truk yang akan mengisi material adalah Saksi M. Lutfhi Fadlurrohman;
 - c. Bahwa pertambangan milik Terdakwa belum ada perizinannya;
 - d. Bahwa 1 (satu) unit alat berat *excavator* merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, *identity number* YN 12-T1027 milik Saudara Sakirman yang disewa Terdakwa senilai Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang penggunaannya untuk mengambil pasir dan sirtu (batu kecil) di lokasi penambangan;
 - e. Bahwa Terdakwa menjual pasir dan sirtu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap sekali muat;
 - f. Bahwa Terdakwa membeli tanah untuk diambil pasirnya dari Saudara Amini dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3947 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dari Kantor Cabang Dinas ESDM Slamet Utara, Supriyadi, S.T. hasil penambangan yang berupa batu blondos (andesit) termasuk ke dalam golongan mineral batuan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batu blondos (andesit) dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, *identity number* YN 12-T1027 dengan operator Saksi Wasrianto bin Miarjo di lokasi penambangan Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah dari instansi yang berwenang, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai Surat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3947 K/Pid.Sus-LH/2025



Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana bersyarat, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf KUHAP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan yang berada dalam tataran awal eksplorasi sehingga belum berdampak signifikan serta belum adanya dampak terhadap lingkungan, Terdakwa memiliki kesadaran akan kesalahannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa membutuhkan penanganan medis, belum ada keuntungan signifikan yang diperoleh Terdakwa, aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3947 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **13 Juni 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

t.t.d/

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3947 K/Pid.Sus-LH/2025